

EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA Y LA LEY DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN COLOMBIA

por Iván Andrés Calderón Mayorga

Fecha de entrega: 07-nov-2022 06:57a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 1947053215

Nombre del archivo: NSOLVENCIA_Y_LA_LEY_DE_GARANTIAS_MOBILIARIAS_EN_COLOMBIA_3.docx (80.41K)

Total de palabras: 4598

Total de caracteres: 25090



UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL

**EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA Y LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN
COLOMBIA**

Análisis de las tensiones existentes por la aplicación de las citadas disposiciones y su influencia
en el proceso ejecutivo

IVÁN ANDRÉS CALDERÓN MAYORGA

Director Temático y Metodológico
José López Oliva

Director de la Especialización en Derecho Procesal
Iván Darío Taborda

Bogotá D.C., noviembre 2022

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
Resumen	3
Introducción	4
Antecedentes de la insolvencia de persona natural y jurídica comerciante y no comerciante y garantías mobiliarias	5
Antecedentes del régimen de Insolvencia	5
Derecho Romano.	5
Edad Media.	6
Antecedentes del régimen de Insolvencia en Colombia.	6
Antecedentes de las garantías mobiliarias.	7
Prelación de créditos y el proceso ejecutivo	8
Análisis de las tensiones por la suspensión y validez de las garantías mobiliarias, los procesos ejecutivos en el régimen de insolvencia	9
Proceso ejecutivo respecto a terceros	11
El equilibrio económico y jurídico en los derechos patrimoniales de los acreedores, así como el reconocimiento de sus obligaciones y garantías reales e intervención de terceros inversionistas.	11
Propuesta	11
Suspensión del proceso Judicial.	11
Objeción por simulación.	11
Exigencia del reconocimiento de intereses después de 3 años de recuperación por tratarse de Derechos Patrimoniales	12
La sentencia judicial debe y su validez en el régimen de insolvencia de persona natural comerciante y no comerciante y el proceso concursal	13
Equilibrio Económico	13
Referencias	14

EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA Y LA LEY DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN COLOMBIA

Análisis de las tensiones existentes por la aplicación de las citadas disposiciones y su influencia en el proceso ejecutivo

Iván Andrés Calderón Mayorga¹

Resumen

El propósito de la presente investigación consiste en analizar las tensiones existentes entre la aplicación del régimen de insolvencia de persona natural y jurídica comerciante y no comerciante, y la Ley de Garantías Mobiliarias, así como su influencia en el proceso ejecutivo en Colombia. Además, se tratará también el equilibrio económico y jurídico entre la recuperación y protección de la empresa y personas naturales frente a los derechos de los acreedores, dentro del proceso concursal.

Con una metodología hermenéutica crítica y holística, esta investigación se apoya en el enfoque cualitativo, con un alcance explicativo y correlacional, desarrollado a través de técnicas de conversación con expertos (notario) y la revisión documental (doctrina, jurisprudencia).

Las herramientas que soportaron la presente investigación y su desarrollo fueron bases de datos, tales como *Scielo*, *Redalyc*, *Scopus*, *Latindex*, entre otros.

Palabras Clave: Insolvencia; Garantías; Ejecutivo; Procesos; Ley; Régimen.

¹ Abogado Egresado de la Universidad Libre. ivan.calderon1018@gmail.com

Introducción

² El propósito de la presente investigación consiste en analizar las tensiones existentes entre la aplicación del régimen de insolvencia de persona natural y jurídica comerciante y no comerciante, y la Ley de Garantías Mobiliarias, así como su influencia en el proceso ejecutivo en Colombia.

⁴ La insolvencia es explicada por el Diccionario de la Real Academia Española (s.f) como la ausencia de solvencia o incapacidad para pagar una o más deudas. Es decir, es una situación de crisis del deudor, ya sea persona natural o jurídica, donde presenta una insuficiencia patrimonial que lo incapacita para pagar sus acreencias.

En el contexto actual, un escenario posterior a la pandemia del SARS-COV 2, el número de personas naturales comerciantes y no comerciantes que se han visto obligadas a entrar en procesos de insolvencia tanto económica como empresarial ha aumentado, por la imposibilidad de solventar el pago de los acreedores. Por lo anterior, se examinaron los efectos y consecuencias de índole judicial; algunos de estos, relacionados con el levantamiento de medidas cautelares, la suspensión de procesos ejecutivos y garantías mobiliarias.

Se analizó la facultad del operador de insolvencia, centros de conciliación, notarías, Superintendencia Financiera y Cámaras de Comercio, para solicitar la suspensión de procesos judiciales en estado avanzado. Además, el equilibrio económico en los derechos patrimoniales de los acreedores, así como el reconocimiento de sus obligaciones y garantías reales.

En consecuencia, la presente investigación se siguió de una metodología de enfoque cualitativo, que tiene como finalidad entender la realidad social como resultado de la evolución histórica plasmada por sus actores, es decir, el estudio de puntos de vista subjetivos (Sandoval, 1996). A lo anterior, le siguieron dos alcances: un primer alcance explicativo, sobre las razones de la situación, y un segundo alcance, de tipo correlacional, que estudia la relación de dos o más circunstancias, criterios o ideas (Hernández, Fernández y Baptista, 2017).

¹ Para lograr el objetivo planteado, el texto se estructura, en primer lugar, en una presentación sobre los antecedentes de la insolvencia de persona natural y jurídica, comerciante y no comerciante, y las garantías mobiliarias. En un segundo orden, se tratará el tema relacionado con la preferencia de créditos y el proceso ejecutivo, y en un tercer punto, se realizará un análisis de las

tensiones por la suspensión y validez de las garantías mobiliarias, los procesos ejecutivos en el régimen de Insolvencia.

Finalmente, se reflexiona sobre el equilibrio económico y jurídico en los derechos patrimoniales de los acreedores, así como el reconocimiento de sus obligaciones y garantías reales e intervención de terceros inversionistas.

1 Antecedentes de la insolvencia de persona natural y jurídica comerciante y no comerciante y garantías mobiliarias

A continuación, se explican los aspectos relevantes del desarrollo de los métodos aplicados a los deudores.

Antecedentes del régimen de Insolvencia

Derecho Romano.

Durante este periodo de la historia, el acreedor se encontraba facultado para realizar el cobro de su obligación a través de la agresión física, y acudir a medidas como la la captura, el decomiso de bienes, la servidumbre e incluso convertir al deudor en esclavo. Al deudor se le ofrecía la opción de trabajar personalmente para el acreedor, o este podía venderlo en el comercio. Si el deudor no cancelaba su obligación dentro de los 30 días establecidos en las XII Tablas, entonces el acreedor podía acceder al dominio del deudor. Después de 60 días adicionales, el deudor podía ser enajenado como esclavo o ejecutado.

En el año 313 a.C, se derogaron algunos derechos de los obligados y el deudor ya no respondería personalmente, sino patrimonialmente. Posterior a ello, en el siglo II a.C, si el deudor no tenía la capacidad para solventar sus acreencias, el acreedor podía requerir la liquidación del patrimonio del obligado, para lo que designaban una persona se encargaba de administrar los bienes y su venta. Durante el periodo imperial, se le obligaba a entregar sus bienes voluntariamente, lo que actualmente se denomina dación en pago (Pérez, 2013).

De lo anterior, puede deducirse que empezó a tener importancia la honra y el buen nombre, por lo que se evitaba la infamia contra el deudor y su familia, además de no acarrear consecuencias sobre la libertad personal.

Como último antecedente de la época, la Ley del Tali3n funcionaba de una forma similar a la compensaci3n de da1os, donde el responsable se obliga a reparar los perjuicios ocasionados por el causante (L3pez, 2017). En consecuencia, el obligado causaba un da1o al acreedor al no cumplir, por lo tanto, el deudor deb3a reparar los da1os, para lo cual la ley dispon3a de las medidas rigurosas mencionadas anteriormente.

Edad Media.

Durante este periodo se aplic3 la cesi3n de bienes a los acreedores, trabajo obligado, prisi3n, y se inst3 a familiares y amigos del deudor a apoyar econ3micamente para reducir las sanciones ya aplicadas o para evitar resultados m3s graves.

En Italia, desde el siglo XIII, para que el deudor fuera eximido de su responsabilidad deb3a probar que era insolvente, pero no por culpa propia. El deudor pod3a acogerse a un acuerdo de recapta3n para redefinir el periodo de cumplimiento de sus obligaciones, y la reputaci3n moral de la persona era parte del proceso de quiebra.

La liquidaci3n patrimonial se llevaba a cabo a trav3s de un procedimiento especial en el cual era importante la divulgaci3n. Tambi3n nace la cesi3n de activos, sin embargo, la obligaci3n del pago de la deuda insoluta continuaba. Por su parte, en Alemania medieval se aplic3 la prisi3n para los deudores como medida coercitiva (P3rez, 2013).

Antecedentes del r3gimen de Insolvencia en Colombia.

Seg3n V3lez (2011), la historia del derecho concursal en Colombia se divide en tres etapas. La primera de ellas, la etapa peligrosista, nace con la Segunda Guerra Mundial, que obliga al Jefe de Estado de la 3poca tomar medidas para aminorar la crisis global. En la segunda, una etapa intervencionista, el presidente Lleras Restrepo dio ingreso a dos procesos: el concordato preventivo potestativo y obligatorio. En un tercer punto, se tiene la etapa aperturista, ya que se aceler3 la

apertura económica con la actual Constitución Política, sin embargo, a finales del siglo XX, empezó la crisis económica que llevo a una bomba crediticia (Vélez, 2011).

Se estableció el acuerdo de restructuración en la Ley 550 de 1999, que posteriormente fue sustituido por el régimen de reorganización empresarial por la Ley 1116 de 2006, para proceso la reorganización y para la liquidación judicial. En el nuevo régimen es necesaria la presencia de un Juez que genera seguridad jurídica tanto en el deudor como en sus acreedores, respecto al cumplimiento de los acuerdos que se pacten (Rodríguez, 2019).

La Corte Constitucional (2013) señaló la razón de los procesos de reorganización empresarial indicando que las empresas asignan una función social ya que son generadoras de empleo y mejoran el nivel de vida de los individuos junto con su núcleo familiar.

Por su parte, Rodríguez (2019) indica que el sistema de insolvencia es necesario para reducir considerablemente las consecuencias de la situación económica grave de la Empresa. La empresa involucra a los trabajadores y sus familias, y aquellos terceros que participan en la cadena de producción, como por ejemplo los Bancos, inclusive el mismo Estado (Rodríguez, 2019).

A su vez, el régimen de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante, presenta su antecedente más próximo en la Ley 1380 de 2010, que refiere a la insolvencia para la persona Natural no Comerciante, ley declarada inexecutable por la Corte Constitucional (2011) en sentencia C-685 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, por defectos de forma. Posteriormente el Código General del Proceso brindo una regulación y procedimiento a este régimen.

Antecedentes de las garantías mobiliarias.

La prenda surge en el derecho previo a la hipoteca. Lo anterior, ya que facilitaba garantizar una obligación en las comunidades antiguas y se perfeccionaba con la simple entrega de un bien como garantía. Sin embargo, con la evolución del derecho, el bien dado en prenda puede permanecer en manos del obligado.

Tiene su origen en el derecho romano, encargado de la creación de esta institución, que garantizaba el pago de una obligación y le permitía al acreedor tomar el bien.

En el periodo arcaico, el obligado entregaba el bien en prenda al acreedor, y este último se obligaba a devolverlo cuando la obligación era pagada. El acreedor también estaba autorizado para vender el bien en caso de incumplimiento. Esta situación generaba problemas para los deudores,

ya que, al no ostentar la tenencia del bien, no podía obtener ganancia con él bien para cubrir sus obligaciones.

En consecuencia, durante el periodo de la República, el bien paso a manos del deudor, con el fin de que obtuviera las ganancias que este producía, y con ellas pagar la obligación. Si no pagaba la obligación, entonces el acreedor solicitaba la entrega de su garantía prendaria, y de este modo se establece la preferencia o prelación de la prenda sobre los demás créditos (León y González, 2015). En consecuencia, el acreedor vender el bien, o descontar el valor de su precio de la obligación.

En la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (2002), en Washington, decidieron que naciera la ley modelo interamericana sobre el derecho internacional privado. Esta ley incluyó los contratos privados de préstamos internacionales, para armonizar los sistemas de garantías mobiliarias. La esencia de la disposición tiene que ver con la reducción del costo para obtener crédito de las pequeña y mediana empresa a gran escala.

La ley modelo del derecho internacional privado es acogida por Colombia, y fruto de ella nace la Ley 1676 de 2013, que posteriormente sería reglamentado por el Decreto 1835 de 2015.

Prelación de créditos y el proceso ejecutivo

La prelación de créditos es un método que define el orden legal en el que deben pagarse las acreencias, y se clasifican en generales y especiales. Las generales son aquellas en las que se puede perseguir cualquier bien del obligado. Las especiales aquellas que persiguen un bien en específico y una vez es ejecutado ese bien, se persigue el saldo insoluto.

El Código Civil de Colombia separa los créditos u obligaciones en cinco clases. Las primeras cuatro clases tienen preferencias o privilegios en su orden, lo que significa que unas tendrán mayor derecho de ser cobradas que las otras. En quinta clase encontramos las obligaciones comunes.

Son parte de la primera clase las costas judiciales, los costos funerarios para el obligado difunto, los costos de la enfermedad por la que falleció el obligado, los derechos laborales generados por un contrato laboral, los artículos entregados para la manutención del obligado y su núcleo familiar y los créditos del Estado. (Código Civil, 1873, Art. 2495). Los créditos por alimentos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás de la primera clase, según la Corte Constitucional (2002), en ⁶sentencia C-092 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.

La segunda clase está compuesta por las siguientes personas: el posadero mientras permanezca en la posada del obligado, el empresario de transporte sobre las cosas que tenga en su dominio y por el acreedor prendario.

A la tercera clase pertenecen los créditos hipotecarios. La cuarta clase comprende a los créditos del fisco contra los recaudadores de rentas y bienes fiscales, las entidades de caridad o educación sufragadas con fondos del Estado, las personas que están bajo tutela, los proveedores de insumos necesarios para la prestación de un servicio. La quinta clase agrupa todos los créditos que no cuentan con preferencia.

El propósito del proceso ejecutivo es poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional de Estado para obtener el pago de una obligación, o la indemnización de los perjuicios económicos, donde el deudor debe responder con su dinero y bienes. El Código General del Proceso regula el proceso ejecutivo, sin embargo, también existen otras normas que se refieren al tema en general (López, 2017).

Por ejemplo, según Bejarano (2017), dentro de los procesos ejecutivos encontramos el singular o quirografario personal, que no tiene por garantía un bien específico o garantía real, por lo tanto, son diversas las pretensiones que se pueden solicitar al Juez en la demanda, como por ejemplo solicitar el pago de unas sumas de dinero. Es decir, se configuraría esta una obligación de quinta clase conforme al Código Civil de Colombia.

Análisis de las tensiones por la suspensión y validez de las garantías mobiliarias, los procesos ejecutivos en el régimen de insolvencia

Las garantías mobiliarias se encuentran establecidas en Colombia por la ley 1676 de 2013, reglamentada en el Decreto 1835 de 2015, normativa en la cual se reconoce la voluntad de las partes reflejada en contratos. Son constituidas sobre cualquier bien mueble a excepción de los enunciados en la Ley, y su objetivo es permitir el acceso al crédito a las Personas Jurídicas y Naturales, concediendo en garantía derechos, bienes o acciones.

La Ley establece que se podrá garantizar entre otros, el capital, los intereses corrientes y moratorios, los gastos ocasionados por el deudor a favor del acreedor como consecuencia de la ejecución de la garantía, los daños y perjuicios por el incumplimiento en el pago de la obligación.

Conforme a lo anterior, el deudor o garante, que cesa sus pagos, faculta al acreedor para ejecutar los bienes mediante distintos trámites en virtud del Contrato de Garantía Mobiliaria suscrito por ambas partes, para lo cual debe realizar la inscripción de la Ejecución que adelantará en el Registro de Garantías Mobiliarias en adelante RGM.

Si el deudor acordó con más de un acreedor una misma garantía mobiliaria entonces quien inscribe primero la ejecución ante el RGM, tendrá la prelación sobre esa garantía mobiliaria.

El obligado, una persona natural no comerciante es aceptado en el régimen de insolvencia, el operador, conciliador, Notario, solicita la suspensión del trámite de ejecución adelantado por el acreedor manifestando que se trata de un proceso judicial. No obstante, la ley de garantías mobiliarias, consagra unos procedimientos o trámites que tienen como finalidad la descongestión judicial, que se basan en la autonomía de la voluntad de las partes y no son procesos judiciales.

Según Monroy (2015), respecto al concepto de autonomía privada se puede señalar que es la actividad y potestad de autorregulación de interés y relaciones propias, desplegadas por el mismo titular de ellas.

Por otro lado, el Código General del Proceso (2012), establece en el numeral 1 del artículo 545, la prohibición de iniciar nuevo proceso ejecutivos y la suspensión de aquellos que se encuentren en curso. Pero ¿aplica esta regulación para las garantías mobiliarias, teniendo en cuenta que su carácter no es el de un proceso judicial sino un simple trámite?

En consecuencia, es necesario traer a colación el concepto de Proceso, entendido como un conjunto de acciones que se ejecutan ante un juez, con el fin de poner en funcionamiento la administración de justicia y resolver las controversias de un caso, según Malo (1988).

Por el contrario, en la Reorganización Empresarial, no se podrá admitir ni continuar ningún proceso judicial por mandato expreso de la Ley que regula el Régimen de Insolvencia Empresarial, en concordancia con el artículo 50 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

A pesar de lo anterior, es importante advertir qué la doctrina ha dicho que, con el actual estatuto concursal, y las modificaciones de la Ley de Garantías Mobiliarias, la tendencia del legislador es generar una mayor defensa del Acreedor, lo cual no es desproporcionado, ya que es una tendencia contemporánea, en donde los acreedores preferentes pueden ejecutar sus obligaciones por fuera del régimen (Rodríguez, 2019).

Proceso ejecutivo respecto a terceros

De acuerdo a lo señalado en los artículos 547 del C.G.P y el artículo 70 de la Ley 1116 de 2006, los procesos ejecutivos en los cuales el demandante sea un tercero o codeudor continúan a no ser que la parte activa solicite no seguir adelante con la ejecución. Es decir, según el juzgado segundo municipal de ejecución de sentencias de Medellín (2020), la ley garantiza el derecho del acreedor de continuar con el cobro de su obligación respecto de los demás deudores que no ingresaron en insolvencia.

El equilibrio económico y jurídico en los derechos patrimoniales de los acreedores, así como el reconocimiento de sus obligaciones y garantías reales e intervención de terceros inversionistas.

Propuesta

Suspensión del proceso Judicial.

Con el fin de proteger los derechos de los acreedores y mantener el equilibrio económico para la recuperación de las personas que ingresan en Reorganización o Insolvencia de persona natural comerciante y no comerciante, la propuesta es realizar una reforma de carácter legislativo de la normativa que regula el régimen de insolvencia en todas sus clases.

La suspensión de los procesos iniciados por los acreedores solo hasta cuando se decidan, por lo menos, las objeciones presentadas por estos, los acreedores, dentro los trámites de Insolvencia.

Objeción por simulación.

El artículo 619 del Código de Comercio establece que los títulos valores son necesarios debido a que en ellos se incorpora un derecho literal y autónomo. Sin embargo, la insolvencia en todas sus clases, es una regulación especial en donde existen multiplicidad de acreedores. Se considera que cómo requisito de admisión del acreedor en la insolvencia, no basta solo incorporar el título valor.

El deudor, en una mala práctica, incluye a la masa de pasivos, acreedores ficticios. Crea deliberadamente obligaciones, con el fin de tener el control del trámite concursal. En consecuencia, la autoridad competente que conoce las objeciones, debe estudiar en contexto los documentos aportados por los obligados.

A su vez, el acreedor cuestionado, debe aportar documentos como la declaración de renta, certificados bancarios que permitan establecer la capacidad del acreedor. El negociador encargado, Juez o director del trámite, también permitirá la práctica de los medios de prueba de interrogatorio de parte y declaración de parte con el fin de establecer la procedencia de los recursos del deudor.

Exigencia del reconocimiento de intereses después de 3 años de recuperación por tratarse de Derechos Patrimoniales

Los derechos patrimoniales tienen calidad económica, debido a la posibilidad de celebrar negocios jurídicos. Entre ellos encontramos, los derechos que se relacionan con los bienes como los créditos y la propiedad. Son llamados así porque contienen el patrimonio del individuo. (Tamayo, 1990)

Las obligaciones patrimoniales, son un derecho cuantificable en efectivo o una moneda, es decir, puede ser un hecho, la privación de un acto, el cumplimiento de un trabajo. (Tamayo, 1990)

Todas las obligaciones contienen una contraprestación patrimonial y si bien es cierto no siempre es expresamente monetaria, de alguna manera debe representar un valor pecuniario. De esta forma, lo que para el obligado es una deuda, para el acreedor es la contraprestación que ingresa a su masa patrimonial y para hacerla exigible, la obligación se garantiza con los bienes del deudor. (Cifuentes, 2018)

El Pacto de San José de Costa Rica de 1969, contiene los derechos civiles y económicos y también enuncia los derechos colectivos, es decir, los económicos, sociales y culturales.

La insolvencia busca la recuperación económica de la persona natural o jurídica, pero también se trata de un negocio jurídico que involucra derechos patrimoniales. Por lo tanto, debe generarse la necesidad del reconocimiento mínimo del pago de intereses a favor de los acreedores después de determinado tiempo, con el fin de que no se trate de acuerdos vitalicios, en los cuales el obligado considera que es lo mismo pagar en una fecha cerca o lejana.

El término de 3 años, se propone teniendo en cuenta que es un tiempo razonable para que dentro de la recuperación económica el obligado reconozca el valor del dinero el tiempo. Por último, otra alternativa es la aplicación del artículo 1617 del Código Civil, con el fin de lograr una indemnización mínima que permita el reconocimiento al acreedor por su espera y la recuperación del deudor.

La sentencia judicial debe y su validez en el régimen de insolvencia de persona natural comerciante y no comerciante y el proceso concursal

Una vez agotado el trámite del proceso ejecutivo, finalizado con la sentencia judicial y liquidación de crédito aprobada, deben reconocerse estos valores aprobados por un Juez de la República. Si bien es cierto dentro de la insolvencia, cualquiera sea su clase, se solicita la suspensión del proceso ejecutivo, también debe tenerse en cuenta la decisión del Juez sobre el crédito del acreedor.

Sucede con frecuencia, que, en las entidades competentes para conocer del régimen de insolvencia, como Notarías, Centros de Conciliación, Superintendencia Financiera, buscan solo incluir los capitales de cada acreencia dentro de la masa de obligaciones. No obstante, debe reconocerse lo señalado por el Juez en sentencias judiciales, tanto capital como los intereses ya que se trata de una orden judicial.

Lo anterior, en virtud al principio de seguridad jurídica, que es la convicción del conocimiento, de aquello que el Legislador permitió o prohibió. También se encuentra enmarcado por un conjunto de principios y reglas que permiten establecer al individuo que su situación jurídica no será modificada. (López y Ortega, 2018)

Equilibrio Económico

Finalmente, las propuestas enunciadas se basan en el equilibrio económico que se fundamenta en los derechos y obligaciones que se pactan en un contrato. Es decir, una vez el acreedor y deudor suscriben el contrato de garantía mobiliaria, acuerdan recíprocamente una contraprestación en la cual ambas partes resultan beneficiados y para ello constituyen cómo garantía un bien con prelación respecto a los demás acreedores.

El artículo 868 del Código de Comercio establece la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Indica que el Juez debe revisar las circunstancias para realizar ajustes en equidad al contrato. Debe existir equidad en los acuerdos logrados durante la negociación, con el fin de mantener el equilibrio económico de las partes.

El equilibrio económico que también se garantizaría al aplicar las sentencias judiciales que señalan los valores a cobrar, del mismo modo, el reconocer intereses por el tiempo que esperó el acreedor o suspender el proceso ejecutivo solamente hasta que esté confirmada la legalidad del trámite de insolvencia. Porque finalmente, la reactivación económica es tanto para el deudor como para el acreedor.

Referencias

- Bejarano, R. (2017). Procesos Declarativos, Arbitrales y Ejecutivos. Bogotá: Temis.
- Cifuentes, M. (2018). Derecho de las obligaciones con propuesta de modernización. Tomo II. Bogotá: Ediciones Uniandes – Editorial Temis.
- Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 84 de 1873. Arts. 2495 y ss. Mayo 26 de 1873. (Colombia)
- Código General del Proceso [CGP]. Ley 1564 de 2012. Arts. 545 y ss. Julio 12 de 2012. (Colombia)
- Congreso de la República de Colombia. (1999). Ley 550 del 30 de diciembre de 1999 por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia.
- Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1116 de 27 de diciembre por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia.
- Congreso de la República de Colombia. (2010). Ley 1380 del 25 de enero de 2010. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante. Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia.

- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-092 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería: febrero 13 de 2002).
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-527 de 2013. (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: agosto 14 de 2013).
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-685 de 2011. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: septiembre 19 de 2011).
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2017). Metodología de la Investigación. México: Interamericana Editores.
- Juzgado segundo municipal de ejecución de sentencias de Medellín. Expediente 2016 – 172. (Jueza Yazmín Liliana Santa Rianza; Julio 30 de 2020).
- León, E. I., González, E. G. (2015). La prenda sin apoderamiento en Colombia: regulación comercial y garantías mobiliarias. Revista de derecho, (44), 82-110. DOI: <http://dx.doi.org/10.14482/dere.44.7170>
- López, H. (2017). Código General Del Proceso. Bogotá: Dupre Editores.
- López, J. (2011). La consagración del principio de seguridad jurídica como consecuencia de la revolución francesa de 1789. Prolegómenos, 15(28), 121-134.
- López, J. y Ortega, G. (2018). La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bogotá: Editorial Milla Ltda.
- Malo, M. (1988). Diccionario Básico de Términos Jurídicos. Bogotá: Legis Editores.
- Monroy, M. (2015). Introducción al Derecho. Bogotá: Editorial Temis.
- Pérez, A. (2013). La progresiva humanización de los procesos de insolvencia de personas naturales: desde la servidumbre e infamia hasta los procesos concursales de consumidores. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (41), 641-678. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512013000200019>.
- Real Academia Española. (s.f). Insolvencia. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 5 de noviembre de 2022 de <https://dle.rae.es/insolvencia>
- Rodríguez, J. (2019). Nuevo Régimen de Insolvencia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Sandoval, C. (1996). Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación. Bogotá: Editores e Impresores Ltda.

Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado. (8 de febrero de 2002). Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, Estados Unidos.

Tamayo, A. (1990). Manual de Obligaciones. Bogotá: Temis.

Vélez, L. (2011). Régimen de Insolvencia Empresarial Colombiano. Una breve historia del derecho concursal moderno en Colombia. Bogotá: Superintendencia de Sociedades.

EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA Y LA LEY DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN COLOMBIA

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%

INDICE DE SIMILITUD

7%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

2%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2%

2

www11.urbe.edu

Fuente de Internet

1%

3

munozmontoya.com

Fuente de Internet

1%

4

repository.javeriana.edu.co

Fuente de Internet

<1%

5

Submitted to UNILIBRE

Trabajo del estudiante

<1%

6

repositorio.unal.edu.co

Fuente de Internet

<1%

7

ri.ues.edu.sv

Fuente de Internet

<1%

8

Submitted to Universidad Pontificia
Bolivariana

Trabajo del estudiante

<1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Activo

EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA Y LA LEY DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN COLOMBIA

INFORME DE GRADEMARK

NOTA FINAL

/100

COMENTARIOS GENERALES

Instructor

PÁGINA 1

PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 5

PÁGINA 6

PÁGINA 7

PÁGINA 8

PÁGINA 9

PÁGINA 10

PÁGINA 11

PÁGINA 12

PÁGINA 13

PÁGINA 14

PÁGINA 15

PÁGINA 16